Centro de Arbitraje y Resolucion de Disputas - CECARD
RECIBIDO
21 NOV 2023
Nº de Registro: 407 Nº de Folios 25
Hora: 9:00 am Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Arbitraje Institucional, partes:

DANY WILMER EGAS QUISPE
(DEMANDANTE)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
(DEMANDADO)

EXPEDIENTE: Nº 12-22-PHT-CECARD/AYA

LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRO ÚNICO
PATRICK HURTADO TUEROS

SECRETARIA ARBITRAL
RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI

FECHA:
Ayacucho, 21 de noviembre del 2023

Ayacucho, 21 de noviembre de 2023

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Demandante:
DANY WILMER EGAS QUISPE,
En adelante el **Demandante**, el **Contratista**, o **Supervisor**.

Demandado:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
En adelante la **Demandada** o la **Entidad**.

Tribunal Arbitral Unipersonal:
Patrick Hurtado Tueros.

Secretaría Arbitral:
Raida Yovana Flores Cayllahui.

RESOLUCIÓN N° 17
Lima, 21 de noviembre de dos mil veintitrés. -

VISTOS:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 06 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato N° 1299-2020-MPH/GM, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la supervisión del Proyecto "*CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SANTA ANA – ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO – PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO*".
2. La Cláusula Décimo Octava del Contrato, establece lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Como consecuencia de las controversias relacionadas a la resolución del Contrato, el Demandante procedió a remitir la correspondiente solicitud de arbitraje, en

aplicación del convenio arbitral contenido en la citada cláusula décimo octava del Contrato.

Asimismo, en el convenio arbitral se pactó que el laudo del presente proceso será vinculante para las partes, siendo definitivo e inapelable.

II. DESARROLLO DEL PROCESO

A. Actuación Preliminar del Tribunal Arbitral:

1. Al haber quedado firme la designación del Árbitro Único, Dr. Patrick Hurtado Tueros, a través de la Resolución N° 1, se declaró instalado al presente arbitraje.

2. Por otro lado, con fecha 9 de febrero de 2023, el Demandante presentó su escrito de demanda, la cual fue admitida a trámite, a través de la Resolución N° 04; asimismo, se corrió traslado de ésta a la Entidad, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con contestarla.

3. Al respecto, con fecha 02 de marzo de 2023, la Entidad presentó su escrito de contestación de demanda; por tanto, mediante Resolución N° 05, se admitió a trámite el escrito de contestación de demanda y se corrió traslado de la reconvención planteada al Demandante, para que en un plazo de diez (10) días hábiles cumpla con pronunciarse.

4. En ese sentido, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2023, el Contratista contestó la reconvención; asimismo, mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2023, solicitó liquidaciones separadas. Lo cual fue atendido mediante Resolución N° 6. Por tanto, mediante Resolución N° 8, se tuvo por reliquidados los honorarios arbitrales efectuado por la Secretaria General mediante pronunciamiento N° 03-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 20 de abril de 2023, con conocimiento de las partes.

5. A través de escrito de fecha 01 de junio de 2023, la Entidad procedió a ampliar su segunda pretensión materia de reconvención, así como a incorporar una cuarta pretensión; por lo cual, se puso en conocimiento del Contratista a fin de que en un plazo de tres (3) días hábiles pueda pronunciarse.

6. Sin embargo; mediante Resolución N° 11, se dejó constancia que el Contratista no emitió ningún pronunciamiento al respecto. De igual manera, se ordenó el archivo de las pretensiones reconvenidas formuladas por la Entidad, debido a falta de pago de los gastos arbitrales a su cargo.

7. Es así que, bajo la Resolución N° 12, se fijaron los puntos controvertidos conforme al siguiente detalle:

I.- RESPECTO A LA DEMANDA:

1.- Determinar si corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 1299-2020-MPH/GM

efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Nro. 132-2022-MPH-A/11

2.- Determinar si corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga efectuar el pago total de los gastos arbitrales (honorarios del Tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el recurrente para hacer valer sus derechos.

8. Asimismo, en la mencionada Resolución N° 12, se admitieron los medios probatorios descritos de la siguiente manera:

   De la parte Demandante:
   Se admitieron todos los medios probatorios ofrecidos y señalados por el **CONTRATISTA,** en el literal 6 de su escrito de demanda de fecha 09 de febrero de 2023.

   De la parte Demandada:

   Se admiten los medios probatorios ofrecidos y señalados por la **ENTIDAD**, en el punto V de su escrito de contestación de demanda de fecha 02 de marzo de 2023.

9. Cabe señalar, que en relación a los medios probatorios ofrecidos por las partes y sobre la base del principio de la amplitud de la prueba que se aplica en todo proceso arbitral, este Tribunal Arbitral deja constancia que no se ha generado nulidad alguna en el presente proceso arbitral y que se han actuado todos los medios probatorios presentados, los que han sido evaluados en su integridad por este Tribunal Arbitral Unipersonal.

10. Considerando que, el 22 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia única, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a las partes a efectos de que puedan presentar alguna precisión sobre los argumentos expuestos en dicha diligencia. Asimismo, se concedió el mismo plazo a la Entidad, a fin de que pueda pronunciarse sobre el escrito Nro. 10 de fecha 22.08.2023, presentado por el Contratista. A través de la Resolución N° 14, se tuvieron presente los escritos presentados por las partes, las cuales contenían sus conclusiones, se admitió a trámite el medio probatorio ofrecido por el Contratista mediante su escrito N° 10 de fecha 22.08.2023 y se declaró concluida la etapa probatoria.

11. Posteriormente, el 05 de octubre de 2023, se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos Orales, mediante la cual se declaró el cierre de la instrucción y se fijó el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada el Acta de dicha diligencia, plazo prorrogable por un plazo de quince (15) días hábiles adicionales.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

III.1.- CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

(i) Que, en ningún momento se recusó al Árbitro Único, o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación.
(ii) Que, el Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.
(iii) Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, habiendo cumplido con presentar su contestación de demanda dentro del plazo correspondiente.
(iv) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como tuvieron la facultad de presentar alegatos o solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal Arbitral Unipersonal, lo que sucedió a través de la Audiencia de Alegatos Orales.
(v) Que, de conformidad con las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal, las partes han tenido oportunidad suficiente para plantear recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta al laudo emitida en el presente proceso arbitral, que se hubiere dictado con inobservancia o infracción de una regla contenida en el Acta de Instalación, una norma de la Ley, del Reglamento o del Decreto Legislativo Nº 1071, habiéndose producido la renuncia al derecho a objetar conforme lo señala la misma Acta de Instalación.
(vi) Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal ha procedido a laudar dentro de los plazos establecidos en las reglas del proceso.

III.2.- MATERIA CONTROVERTIDA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 12, a través de la cual se llevó a cabo la Fijación de Puntos Controvertidos, corresponde al Árbitro Único pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de las pruebas aportadas al proceso para determinar, en base a la valoración conjunta de ellas, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del proceso. Debe destacarse que, la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación con las pruebas aportadas al arbitraje que, en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

> *"(…) la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo proporcionó"*

El Árbitro único deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral ha valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso arbitral, valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada, siendo que la no indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes, no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal deja establecido que en aquellos supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia, que a criterio del Árbitro Único tuviere respecto de la controversia materia de análisis.

Que, adicionalmente debe precisarse que, los puntos controvertidos constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Árbitro Único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados; por lo que, en ese sentido, el Árbitro Único considera que el análisis debe realizarse de acuerdo con la forma siguiente:

1. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde* que el Tribunal Unipersonal declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Nro. 132-2022-MPH-A/11*.

1.1 POSICION DEL CONTRATISTA

A continuación, se reseñan los fundamentos de hecho y derecho a los que hace referencia el Contratista, principalmente, respecto a este punto controvertido:

El Contratista indica que el 06 de octubre de 2020, las partes, celebraron el Contrato N°1299-2020-MPH/GM, que tiene por objeto Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión del Proyecto: "*CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO*" (en adelante, "Contrato"), por el monto de S/. 61,000.00 (Sesenta y Un Mil con 00/100 soles) bajo la modalidad de suma alzada y por el plazo de ejecución contractual de 150 días calendario. Agrega que, el plazo de ejecución contractual fue modificado mediante Adendas N° 01, 02 y 03, quedando finalmente establecido el plazo de ejecución contractual en 229 días

calendario, y; asimismo, el monto contractual se incrementó de S/. 61,000.00 a S/. 93,126.67.

Asimismo, señala que mediante Carta Notarial N°132-2022-MPH-A/11 de fecha 22 de julio de 2022, la Entidad comunicó al Contratista la decisión de resolver el Contrato por la causal de incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello, señalando los artículos 164.1 literal "a" y 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (D.S. N°344-2018-EF), anexando a la carta, la Opinión Legal N°108-2022-MPH/14, que sirve de fundamento a la Entidad para tomar la decisión de resolver el contrato.

Para criterio del Contratista, si la resolución tiene su fuente en el incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, conforme lo afirma la Entidad, sólo es posible resolver el contrato si se ha requerido el cumplimiento de la obligación y se ha otorgado plazo para cumplir con el requerimiento. Lo cual, según el Contratista, no ha sucedido; así, la resolución es un acto nulo e ineficaz por el incumplimiento previo de las condiciones establecidas normativamente para resolver el contrato, cuando se está ante el incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias.

No obstante, el Contratista señala que, revisada la opinión legal que se anexa a la carta de resolución del contrato, es posible advertir que la resolución del contrato proviene del incumplimiento de la obligación de entregar informes mensuales que contengan la relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el supervisor de obra, indicando ubicación y fecha en que fueron analizados, resultados e interpretación estadística de ser necesario y que, de la atenta revisión del contrato y los términos de referencia o requerimiento contenido en las bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°11-2020-MPH, permiten advertir que es obligación de la supervisión tener una relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de Obra, indicando ubicación y fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística y, si corresponde, indicar medidas correctivas y responsabilidades.

Por lo cual, el Contratista evidencia que, en principio, la Entidad confunde y atribuye, erróneamente, la obligación del contratista Ejecutor al contratista Supervisor y por tanto, no habría incumplimiento de función alguna que le pueda ser atribuida al Contratista.

Adiciona que, un fundamento que refuerza esta postura, es que la propia Entidad señala que, a consecuencia de esta presunta omisión, le habría requerido al Supervisor de obra adjunte el resultado de los controles de calidad elaborados por él.

El Contratista indica que la obligación referida a los controles de calidad, se encuentra establecida en el literal "g" del punto IV de la Cláusula Segunda del contrato, la misma que no señala por obligación del contratista, adjuntar los ensayos realizados sino emitir el resultado final con la conformidad de encontrarse dentro de los

parámetros exigidos, obligación que ha sido en efecto satisfecha en la oportunidad correspondiente.

El Contratista precisa que la resolución del Contrato no opera por la simple constatación del incumplimiento de una obligación contractual, legal o reglamentaria. De hecho el legislador ha establecido, para el caso de un contrato que involucra a una entidad del estado y un particular, que la resolución proviene de un incumplimiento que no ha sido cumplido pese a haberse requerido. Salvo los casos en los que el incumplimiento no puede ser revertido.

Bajo esa línea, el Contratista señala que, la Entidad resolvió el contrato mediante Carta Notarial N°132-2022-MPH-A/11 de fecha 22 de julio de 2022, señalado que la decisión se adopta ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello, citando los artículos 164.1 literal "a" y 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado D.S. N°344-2018-EF.

Es por ello que, el Contratista menciona que si la resolución tiene su fuente en el incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, conforme lo afirma la Entidad, sólo es posible resolver el contrato si se ha requerido el cumplimiento de la obligación y se ha otorgado plazo para cumplir con el requerimiento; y, puesto que ello no ha sucedido, la resolución es un acto nulo e ineficaz por el incumplimiento previo de las condiciones establecidas normativamente para resolver el contrato, cuando se está ante el incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias.

El Contratista indica que, la obligación que habría omitido cumplir el contratista supervisor se encuentra textualmente en el tercer ítem del punto V de la Cláusula Segunda del contrato. En este sentido, a su consideración, se logra evidenciar que, en principio, la Entidad confunde y atribuye, erróneamente, la obligación del contratista Ejecutor al contratista supervisor y por tanto, no habría incumplimiento de función alguna que le pueda ser atribuida al suscrito demandante. Asimismo, precisa que un fundamento que refuerza esta postura, es que la propia Entidad señala que, a consecuencia de esta presunta omisión, le habría requerido al supervisor de obra adjunte el resultado de los controles de calidad elaborados por él.

De igual manera señala que, la obligación referida a los controles de calidad, se encuentra establecida en el literal "g" del punto IV de la Cláusula Segunda del contrato, la misma que no señala por obligación del contratista, adjuntar los ensayos realizados, sino más bien emitir el resultado final con la conformidad de encontrarse dentro de los parámetros exigidos, obligación que ha sido en efecto satisfecha en la oportunidad correspondiente.

1.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD

La Entidad ampara su pedido principalmente, en los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

La Entidad indica que es cierto que, la Municipalidad Provincial de Huamanga contrató al señor Dany Wilmer Egas Quispe, para el servicio de supervisión de obra, del proyecto "*Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la Vía Santa Ana — Andamarca, Distrito de Ayacucho — Provincia de Huamanga — Ayacucho*", con un plazo de ejecución inicial de 150 días calendarios, siendo el plazo de ejecución final 229 días calendarios y la fecha de culminación de los servicios el 10 de enero de 2022, en virtud de las modificaciones efectuadas mediante Adendas N° 001, 002 y 003.

De igual manera, precisa que es cierto que, la Entidad comunicó al Contratista la Resolución del Contrato N°1299-2020-MPH/GM, mediante Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11, de fecha 22 de julio de 2022, siendo la causal de resolución de contrato atribuida, el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, señalado en el literal a), numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece como facultad de la Entidad la resolución del contrato en caso el contratista incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. Sin embargo, para la Entidad, se debe tener en cuenta que, el procedimiento de resolución de contrato adoptado ha sido el establecido en el artículo 165, numeral 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haberse evidenciado la imposibilidad de absolución de las omisiones a cargo del consultor, adquiriendo la condición de incumplimiento irreversible.

La Entidad menciona que, si bien la causal de resolución de contrato (incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales y/o reglamentarias) atribuida al Contratista, tiene sustento principalmente en lo establecido en el numeral V, literal b, tercer apartado, de la cláusula segunda del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM, en el que se encuentra taxativamente establecido que era obligación del contratista supervisor "*presentar la relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el supervisor de obra, indicando ubicación y fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística, así como medidas correctivas y responsabilidades de corresponder*", como parte del contenido de sus informes mensuales, constituyendo incumplimiento de obligaciones contractuales su no presentación. De igual manera, la Entidad indica que ese no es el único apartado de la referida cláusula contractual que establece las referidas obligaciones a cargo del supervisor, pues dicha obligación y demás responsabilidades conexas a ella, se encuentran establecidas en los apartados de la cláusula segunda del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM.

Para la Entidad, una vez acreditado que las obligaciones incumplidas son indudablemente atribuibles al Contratista, se prosigue con acreditar la condición de irreversibilidad de dicho incumplimiento. Para ello, se remite el Informe N° 002-2023-MPH/JEMH-EEOC, en el cual, el especialista en obras por contrata del área de supervisión de la Entidad, ha acreditado cada uno de los hechos que evidencian el incumplimiento de obligaciones contractuales del supervisor Dany Wilmer Egas Quispe, debidamente acreditado y sustentado por el especialista técnico. De cuya lectura, se puede evidenciar que el consultor, Dany Wilmer Egas Quispe, ha incumplido las obligaciones contractuales, legales y/o reglamentarias a su cargo, al

no presentar la relación de todos los ensayos realizados en obra y controles efectuados por el supervisor de obra, etc., en cada uno de los informes mensuales que debía presentar ante la Entidad, pese a haber sido requerido para ello.

Precisan que, también podrá evidenciarse que, frente a los referidos requerimientos efectuados por la Entidad, el consultor presentó (mediante Carta N° 021-2022-CONSULTOR DE OBRA-DANY W. EGAS Q., de fecha 15 de junio de 2022) los controles de calidad a nivel de "subsanación de observaciones", sobre los cuales la Entidad, mediante Informe N° 658-2022-MPH/54 de fecha 22 de junio de 2022, corroboró que éstos no cumplían con las exigencias contractuales establecidas, toda vez que dichos ensayos de control fueron realizados en el mismo laboratorio (Laboratorio Delay) empleado por el contratista ejecutor (Consorcio Pueblo Libre), lo cual se acredita con la Carta N° 010-DIC&C-2022, de fecha 27 de junio de 2022, mediante la cual el Laboratorio Delay confirma haber prestado servicios al consultor Dany Wilmer Egas Quispe.

Para la Entidad, lo señalado anteriormente contraviene, a todas luces, la prohibición contractual de uso del mismo laboratorio, establecida en el último párrafo de la cláusula segunda del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM; y por consiguiente, poniendo en riesgo la garantía de la calidad técnica de la obra. Consecuentemente, se evidencia que, el Contratista consultor ha incurrido en un incumplimiento constante, sucesivo y sistemático (mes a mes) de sus obligaciones contractuales, habiendo adquirido éste la condición de irreversible al momento de la resolución del Contrato; razón por la cual, correspondía aplicar el procedimiento de resolución al amparo del artículo 165, numeral 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad indica que de los fundamentos de hecho de la demanda, el Contratista pretende inducir en error al Tribunal al señalar que la resolución de contrato efectuada por la Entidad, por causal de incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, requería requerimiento previo; es decir, el Contratista pretende señalar que el procedimiento de resolución de contrato se habría efectuado bajo el procedimiento contemplado en otro de los numerales del artículo 165, donde sí es exigible que la Entidad realice un requerimiento previo a la comunicación de su decisión de resolver el contrato. Pues, distinta es la exigencia del requerimiento previo como parte del procedimiento de resolución de contrato (en base a numerales distintos al numeral 4 del artículo 165), al requerimiento que se hace referencia en el incumplimiento injustificado como causal de resolución del contrato (artículo 164.1), el cual si ha sido realizado.

En ese contexto, la Entidad señala que, el procedimiento de resolución de contrato efectuado por la Entidad, tiene sustento en el artículo 165, numeral 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; toda vez que, ante la situación de incumplimiento constante de las obligaciones contractuales del supervisor, se evidenció la imposibilidad de absolución de las omisiones a cargo del consultor, adquiriendo la condición de incumplimiento irreversible, teniendo en consideración que los ensayos de control, a cargo del supervisor, como parte de sus obligaciones contractuales, no fueron realizados durante la ejecución de la obra, de la forma que el Contrato establecía; no siendo posible, a la fecha, retrotraerse en el tiempo para su subsanación.

Consecuentemente, al no existir exigibilidad de requerimiento previo como parte del procedimiento de resolución contractual en el presente caso, al haberse configurado causal de incumplimiento irreversible, la Entidad procedió a resolver el Contrato N° 1299-2020-MPH/GM, de conformidad a lo establecido en el artículo 165 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por ello, la resolución de contrato, no deviene en acto nulo e ineficaz, como pretende inducir en error la parte demandante.

Entonces, para la Entidad, si bien es cierto que cuando la resolución del contrato tiene su origen en el incumplimiento de obligaciones, debe existir un requerimiento previo para el cumplimiento de sus obligaciones, otorgándole el plazo legal establecido. Sin embargo, tal supuesto no es exigible cuando el procedimiento de resolución de contrato se realiza al amparo del numeral 165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como se ha realizado en el presente caso, conforme a los fundamentos esgrimidos en los fundamentos precedentes.

Al respecto, la Entidad menciona que, contrario a lo que señala el Contratista, es de advertir que este consultor supervisor, con el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que generaron además un inadecuado control de calidad en la ejecución de la obra, puso en riesgo la garantía de la calidad técnica de la misma; lo cual, finalmente, terminó para la Entidad, por evidenciar que la obra fue ejecutada sin la calidad técnica requerida, al haberse demostrado (luego de 2 meses de recepcionada la obra) los defectos advertidos en el Informe N° 002-2023-MPH/JEMH-EEOC.

Habiendo generado asimismo, un alto riesgo económico para la entidad por la inaplicación de penalidades. Así como haber transgredido lo establecido numeral III, literal a, de la cláusula segunda del contrato, en el que está establecido como responsabilidad del consultor supervisor, velar por que las obras se ejecuten con óptima calidad, lo cual claramente el consultor ha vulnerado. Así como haber faltado a su obligación establecida en el literal n, del numeral III de la cláusula segunda del contrato, que taxativamente señala que el supervisor será responsable del control de calidad de las obras, realizando las pruebas de control requeridas, debiendo para ello contar con un laboratorio de suelos y concretos, los mismos que prohibitivamente no debían ser los mismos que los empleados por el contratista ejecutor. Obligaciones y responsabilidades que el consultor incumplió y contravino en su totalidad.

La Entidad se remite a lo señalado por el Consorcio respecto a que la opinión legal anexada a la Carta Notarial N° 132-2022-MPHA/11, ha establecido que la resolución del contrato proviene del incumplimiento de la obligación de entregar informes mensuales que contengan la relación de todos los ensayos realizados en obra y controles realizados por el supervisor de obra, indicando ubicación y fecha en que fueron analizados, resultados e interpretación estadística de ser necesario. Refiriendo asimismo que, el contrato y los términos de referencia del proceso de selección por adjudicación simplificada N°11-2020, establecen que es obligación de la supervisión, entre otros: relación de los ensayos realizados en obra y controles efectuados por el supervisor de obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados e interpretación estadística si corresponde.

Para la Entidad, son supuestos sobre los cuales, según el Demandante, la Entidad confunde y atribuye erróneamente la obligación del contratista ejecutor al contratista supervisor, alegando que no existía incumplimiento alguno que le pudiera haber sido atribuido.

Sobre el particular, la Entidad advierte que lo manifestado por el Contratista deviene en contradictorio y carece de veracidad, pretendiendo inducir en error al Tribunal Arbitral; toda vez que, las obligaciones consideradas como incumplidas, motivo por el cual la Entidad resolvió el contrato, para la Entidad, sí eran deber del Contratista Supervisor.

Por último, respecto a que la obligación referida a los controles de calidad, establecidos en el literal g del numeral IV, de la cláusula segunda del contrato, no señala como obligación del contratista supervisor, adjuntar los ensayos realizados sino emitir el resultado final con la conformidad, una vez que éstos se encontrasen dentro de los parámetros exigidos; para la Entidad, este sustento se desvirtúa, toda vez que si era obligación del demandante lo incumplido, motivo por el cual se resolvió el contrato, conforme se habría demostrado, quedando en evidencia que la obligación de entregar informes mensuales que contengan la relación de todos los ensayos realizados en obra y controles realizados por el supervisor de obra, indicando ubicación y fecha en que fueron analizados, resultados e interpretación estadística, etc., y demás responsabilidades conexas, también forman parte de sus obligaciones contenidas en las cláusulas contractuales, propuesta técnica del mismo consultor, especificaciones técnicas del Expediente Técnico y Reglamento Nacional de Edificaciones, no siendo su única obligación "el control" al que se hace referencia en el literal g del numeral IV, de la cláusula segunda del contrato.

Asimismo, precisa que los controles a los que se hace referencia en los diversos apartados de las cláusulas obligacionales, propuesta técnica, especificaciones técnicas del expediente técnico y Reglamento Nacional de Edificaciones, están orientados a la realización de pruebas en laboratorio, a efectos de verificarlo o advertir algún tipo de deficiencia en los ensayos realizados por el contratista ejecutor; más no a una mera revisión documentaria como pretende alegar el demandante.

1.3 POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

Determinar si corresponde* que el Tribunal Unipersonal declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Nro. 132-2022-MPH-A/11*.

En cuanto al primer punto controvertido, para llevar a cabo el análisis, es necesario revisar a detalle los hechos vinculados directamente a la controversia en sí misma de este punto, es decir, con la resolución de contrato.

Sobre el marco normativo aplicable a este caso, es el siguiente: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante "LCE" o "Ley de Contrataciones", indistintamente; su reglamento consignado en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF

(en adelante "RLCE" o "Reglamento", indistintamente), modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF; Directivas emitidas por el OSCE y, de forma supletoria, el Código Civil.

De esta manera, hemos delimitado el marco legal dentro del cual se realizará el análisis de esta controversia en específico. Ahora bien, ilustramos a continuación como regula el contrato lo relacionado a este primer punto controvertido:

> **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**
> Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cláusula citada es bastante clara respecto a qué artículos de la normativa son aplicables a este caso, por lo que debemos acudir al artículo 36 de la LCE, que, a la letra, dice lo siguiente:

> *"Artículo 36. Resolución de los contratos*
> *36.1* ***Cualquiera de las partes puede resolver el contrato****, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato,* ***por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento****, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*
>
> *36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11."* (Énfasis agregado)

Por otro lado, respecto del RLCE, en el artículo 164 se menciona lo siguiente:

> *"Artículo 164. Causales de resolución*
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
> *(…)*

Se puede apreciar entonces que, tanto la LCE como su Reglamento, regulan el escenario cuando alguna de las partes resuelve el contrato por diferentes motivos, entre las que se encuentra el incumplimiento injustificado de obligaciones. Así pues, debido a que la Entidad ha invocado esta causal, es importante que definamos su concepto y contrastar con los hechos del caso, para determinar si es correcta su invocación.

Con fecha 22 de junio de 2022, la Entidad resolvió el Contrato materia de Litis por causas atribuibles al Contratista, sustentada en la causal de incumplimiento de

obligaciones, de conformidad con el literal del numeral 164.1 del artículo 164 y el numeral 165.4 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (D.S. N° 344-2018-EF). Cabe mencionar que, el numeral 165.4 referido, hace referencia a la Resolución Contractual de forma automática por máxima de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Siendo esta última situación la que se invoca en la Opinión Legal N° 108-2022-MPH/14, la cual utiliza la Entidad para tomar la decisión de resolver el Contrato.

En este contexto, es importante precisar que, a criterio del Tribunal Unipersonal solo procede declarar sin efecto una resolución contractual, en la medida que ésta no haya cumplido con todos los requisitos legales exigidos para su configuración, tanto de fondo como de forma. Mencionado lo anterior, las instituciones analizadas serán las siguientes:

a. **Incumplimiento de obligaciones contractuales: Incumplimiento irreversible**
b. **Resolución de Contrato: Procedimiento**

a. Incumplimiento de obligaciones contractuales: Incumplimiento irreversible

Al respecto, consideramos pertinente establecer una definición exacta de incumplimiento que no pueda ser revertido. Al respecto, la Real Academia Española define a la palabra revertido como "*Dicho de una cosa: Volver al estado o condición que tuvo antes*". En este sentido, no revertido se puede definir como aquello que se encuentra referido a calificar algo que, no puede volver a un estado o condición anterior.

Entonces, en el caso de los contratos celebrados con el Estado, podemos entender que el incumplimiento que no se puede revertir es aquella situación en la que una de las partes omite cumplir una o algunas de sus obligaciones contractuales o establecidas en la LCE o RLCE (mediante la heterointegración normativa), y cuyas consecuencias no pueden retrotraerse en el tiempo, es decir, no podrán ser subsanadas o levantadas.

Ahora bien, debe precisarse que, no cualquier incumplimiento puede generar efectos irreversibles, pues, sólo serán irreversibles aquellos incumplimientos que afecten la finalidad del contrato y los intereses públicos que le son inherentes y, además, que el grado de incumplimiento sea tan severo que el Contratista no pueda subsanar su incumplimiento, así se le otorgue el plazo máximo previsto en la ley para hacerlo.

En otras palabras, a criterio del Árbitro Único, estaremos frente a un incumplimiento irreversible, cuando sea imposible físicamente que el Contratista pueda -en el plazo previsto en el RLCE- levantar las observaciones encontradas y/o cumplir con las obligaciones cuyo incumplimiento le es imputado.

En este contexto, es importante mencionar que de autos se aprecia que en el transcurso de la ejecución del Contrato, el Contratista cumplió con presentar los siguientes Informes:

- Informe Mensual N° 06 del Servicio de Supervisión correspondiente al mes de setiembre de 2021.
- Informe Mensual N° 01 de la prestación adicional N° 1 correspondiente al mes de setiembre de 2021.
- Informe Mensual N° 01 de la prestación adicional N° 3 correspondiente al mes de octubre de 2021.
- Informe Mensual N° 02 de la prestación adicional N° 3 correspondiente al mes de noviembre de 2021.
- Informe Mensual N° 03 de la prestación adicional N° 3 correspondiente al mes de diciembre de 2021.
- Informe Mensual N° 04 de la prestación adicional N° 3 correspondiente al mes de enero de 2022.

Que, posteriormente a la presentación de los referidos informes, la Entidad a través de las Cartas N° 235-2022-MPH/54; N° 236-2022-MPH/54; N° 237-2022-MPH/54; N° 238-2022-MPH/54; N° 239-2022-MPH/54; y, N° 240-2022-MPH/54, todas de fecha 6 de junio de 2022, requirió absolver observaciones a los informes de valorización mensual, referidos previamente, en virtud a que no se había adjuntado los resultados de los controles de calidad realizados por la Supervisión durante la ejecución de la obra, de conformidad a la Cláusula Segunda del Contrato.

Ante lo requerido, el Supervisor a través de la Carta N° 021-2022-CONSULTOR DE OBRA-DANY W. EGAS Q., recibida por la Entidad en fecha 15 de junio de 2022, procedió a remitir la absolución de observaciones indicadas en las cartas referidas en el párrafo anterior, adjuntando los siguientes informes emitidos por el laboratorio Delay-Ingenieros:

- Informe N° 045-2021-LAB, SUELOS DELAY INGENIEROS – AYAC del 9 de agosto de 2021, adjuntando ensayos de densidad de campo.
- Informe N° 051-2021-LAB, SUELOS DELAY INGENIEROS – AYAC del 23 de setiembre de 2021, adjuntando ensayos de densidad de campo.
- Informe N° 060-2021-LAB, SUELOS DELAY INGENIEROS – AYAC del 13 de octubre de 2021, adjuntando ensayos de Compresión Simple "rotura de probeta de concreto".
- Informe N° 087-2021-LAB, SUELOS DELAY INGENIEROS – AYAC del 30 de noviembre de 2021, adjuntando ensayos de Compresión Simple "rotura de probeta de concreto".

Luego de la absolución realizada, la Entidad con Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11, de fecha 20 de julio de 2022, notificó al Contratista su decisión de resolver el contrato imputándole el siguiente incumplimiento:

- Falta de presentación de los informes mensuales.
  Desarrollándose en la opinión legal N° 108-2022-PPH/14, adjunta a la carta notarial de resolución de contrato que: "*Se ha omitido la presentación de la Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el supervisor de obra, indicando ubicación y fecha en que fueron analizados, resultados e interpretación estadística, asimismo se ha utilizado como control*

*de verificación el mismo laboratorio "DELAY INGENIEROS", utilizado por el contratista, sin tener en cuenta que, esta acción estaba terminantemente prohibido conforme se estableció en el último párrafo de la cláusula segunda del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM, situación que genera el riesgo de no garantizar la calidad técnica de la obra ejecutada)**, en consecuencia, corresponderá aplicarse las penalidades correspondientes y la ejecución de la garantía por los daños ocasionados.***"

Se desarrolla además en la citada opinión legal que, el incumplimiento no puede ser revertido, debido a que se ha "*evidenciado el incumplimiento de realización de los controles de calidad y haber utilizado como control de verificación el mismo laboratorio "DELAY INGENIEROS"*". Asimismo, porque se han encontrado vicios ocultos evidenciados en defectos de construcción por aparente asentamiento de veredas y calzadas, así como posible deslizamiento y desintegración de la corona del muro de contención, ubicado en la prog. 0+0170 al 0+200, entre otras situaciones que impiden que, hasta la fecha la obra no cumpla con su objetivo de "mejorar las condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal".

De tal forma, la Entidad refiere que al ya haberse ejecutado la obra y existir los referidos vicios ocultos, el incumplimiento del Supervisor no puede ser revertido, conforme se ha desarrollado en la referida opinión legal.

Respecto al incumplimiento imputado, tenemos que al Contratista, de acuerdo a las obligaciones determinadas en el Contrato, y haciendo un análisis sistemático del mismo, se le ha requerido:

1. En el literal g) del acápite "*IV. PROCEDIMIENTO DE CONTROL"* de la Cláusula Segunda del Contrato, que: "***El supervisor debe controlar permanentemente la Calidad de rellenos y los concretos ejecutados con el Contratista**, así como la calidad de los equipos hidráulicos y electromecánicos y su instalación aceros estructurales, etc, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos*" (Énfasis agregado).
2. En el acápite "*V. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRETACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA*" de la Cláusula Segunda del Contrato, que:

   "*El supervisor de obra presentará a LA ENTIDAD la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios:*
   (…)
   ***Informes Mensuales de las actividades Técnico – Económico de la Obra**: estos informes se presentarán en un (01) original y un (01) copia, (…) debiendo contener además en una relación enumerativa más no limitativa, los siguientes aspectos.*
   Área de Supervisión
   (…)
   *Relación de todos los ensayos realizados en la obra y **controles efectuados por el Supervisor de Obra**, indicando ubicación fecha*

en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Si corresponde. Indicarán medidas correctivas y responsabilidades. (…)" (Énfasis agregado).

3. En el acápite "*VIII. CONDICIONES GENERALES"* de la Cláusula Segunda del Contrato, que: *"El supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el residente de obra.* ***Tanto el supervisor como el residente utilizarán sus propios Laboratorios****, quedando terminantemente* ***prohibido que el supervisor utilice el Laboratorio del residente de obra*** *y/o que los ensayos los hagan en forma conjunta*" (Énfasis agregado).

En tal sentido, se aprecia que independientemente que el ejecutor de la obra realice determinadas pruebas, el Supervisor también tenía que hacer lo propio, debiendo recurrir a laboratorios distintos a los utilizados por el ejecutor de la Obra.

Sin embargo, los informes mensuales de las actividades Técnico – Económico de Obra que debía remitir el Supervisor de Obra a la Entidad, solo debían contener una relación enumerativa de los controles efectuados, mas no se exigía la presentación del informe propiamente dicho.

Asimismo, cabe mencionar que el Supervisor cumplió en su oportunidad con presentar los correspondientes informes mensuales, y la Entidad no objetó el hecho de que no se presentaron los controles efectuados, lo cual no era un requerimiento contractual, pues contractualmente solo se requirió una relación enumerativa; asimismo, la Entidad tampoco alegó que el control se hizo en el mismo laboratorio del ejecutor de obra. Y recién meses después de haberse presentado los informes a la Entidad, exterioriza observaciones a los mismos, procediendo además a resolver el Contrato, por un "incumplimiento irreversible".

De tal forma, lo que se aprecia en el arbitraje es que la Entidad en contra de sus propios actos procede, pues no objetó ni observó los informes que se les remitieron en su oportunidad, resolviendo el Contrato por incumplimientos que no observó en su oportunidad.

Llegado a este punto, el principio de los actos propios consiste en la imposición de un deber de coherencia que surge frente a comportamientos concluyentes de un sujeto, a efectos de proteger la buena fe de la contraparte, y se remonta a la máxima "*que a nadie ha de estar permitido ir en contra de sus propios actos*"[1]. Así, si una persona ha creado una situación de este tipo, tendrá que responder. Por ello "*el fundamento de este principio está muy estrechamente relacionado con la doctrina que exige dar protección jurídica a la buena fe manifestada en la confianza depositada en la apariencia*"[2].

[1] PUIG BRUTAU, José. Estudios de Derecho Comparado. Lo doctrina de los actos propios, Ariel, Barcelona, 1951, p.97.

[2] PUIG BRUTAU, José. op. cit., p. 102. El Autor afirma que: «quien ha dado lugar a la situación engañosa, aunque haya sido sin el deliberado propósito de inducir a error no puede hacer que su derecho prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia. El primer titular ha de tropezar con un obstáculo si lo pretende. Por ello, muy gráficamente, los juristas anglosajones afirman que alguien está *estopped* o *barred*, es decir Impedido de hacer valer el derecho que en otro caso podría ejecutar (cit. 103).

Un sector de la doctrina colombiana parte del genérico deber de coherencia para identificar en los actos propios una manifestación de este. Así, se afirma que "*el deber de coherencia tiene como fundamento el principio general de la buena fe, ya que se trata de un deber colateral de conducta. Una visión social del contrato en la que las partes no busquen exclusivamente la satisfacción de sus propios intereses, sino que tengan en cuenta además los del otro contratante, se relaciona directamente con el principio de la buena fe, el cual impone a las partes deberes de corrección durante todas las fases del contrato*"[3]. Debido a lo anterior, incluso se ha afirmado que la teoría de los actos propios puede ser incluida dentro de las fuentes de las obligaciones[4].

Se define al deber de coherencia como "*un deber jurídico, no una carga ni una obligación. Este deber implica que los contratantes no pueden contradecirse en sus conductas cuando han generado en el otro una confianza razonable respecto de su comportamiento anterior*"[5].

Para aplicar la doctrina de los actos propios "*se requiere: de una conducta anterior jurídicamente relevante y eficaz del ejercicio de una facultad o de un derecho por la misma persona o centro de interés, y de la identidad de los sujetos o centros de interés que se vinculan en ambas conductas*"[6].

En el caso bajo análisis, se han configurado los presupuestos necesarios para concluir que la Entidad se encuentra obligada a no contradecir sus propios actos, pues luego de presentados los informes mensuales, dicha parte pudo cuestionarlos u observarlos.

La secuencia de hechos descrita precedentemente con la que se aprecia que el Contratista presentó sus correspondientes informes mensuales, nos permite ver con claridad que la Entidad no cumplió en ningún momento con poner del Supervisor algún cuestionamiento u observación, ni mucho menos lo sometió a conciliación u arbitraje; todo lo contrario, no comunicó ninguna observación sino hasta después de terminada la ejecución de la obra.

En ese sentido, pese que la Entidad se encontró en diferentes situaciones en las que pudo comunicar al Supervisor la controversia sobre las observaciones, no lo realizó sino hasta más de cinco meses posteriores al último informe remitido; por lo que la Entidad con sus actos, que a su vez consistieron en el silencio y la recepción de la obra, manifestó no tener ningún cuestionamiento respecto a los informes presentados.

En tal sentido, el incumplimiento calificado por la Entidad como irreversible, es una condición atribuible solamente a ella misma, pues fue quien se encontraba en la

[3] BERNAL FANDINO, Mariana. El deber de coherencia en el Derecho Colombiano de los Contratos, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2013, p. 127.
[4] ALTERINI, Atilio Anibal y LOPEZ CABANA, Roberto. Voz Actos propios, en Enciclopedia de la Responsabilidad Civil. I, A-B. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 238.
[5] BERNAL FANDINO, Mariana. Op. cit., p. 211.
[6] BERNAL FANDINO, Mariana. Op. cit., p. 266 - 267.

aptitud de cuestionar los informes mensuales presentados por el Supervisor correspondientes a los meses de setiembre del 2021 a enero de 2022, y fue quien no permitió al Contratista que pueda presentar alguna subsanación a los informes dentro de un plazo prudencial, es decir, cuando la situación se podía corregir y no calificaba aún de irreversible.

Y es que el Supervisor debió ser intimado por la Entidad inmediatamente luego de presentado el primer informe mensual, y los sucesivos, con las deficiencias a nivel de prohibiciones contractuales que éste pudo acarrear, oponiendo las observaciones correspondientes; por lo que la propia falta de control por parte de la Entidad respecto a los informes mensuales, no puede conllevar al Supervisor a ser víctima de la irreversibilidad aludida por la Entidad en su Carta de Resolución de Contrato.

Finalmente, respecto a lo alegado por el Supervisor respecto a que no se le puede requerir que haya realizado controles en un laboratorio distinto al del ejecutor de obra, corresponde manifestar que si bien las bases no han determinado mayor desarrollo al respecto, la Dirección de Interpretación Normativa del OSCE ha emitido la opinión Nº 010-2019/DTN, la cual está vinculada a lo argumentado por el Supervisor, pues desarrolla que no puede existir modificación de las Bases Integradas en el Contrato, conforme se aprecia a continuación:

> *"las partes no pueden modificar el contenido de las Bases Integradas con ocasión de la suscripción del contrato; de esta manera, si en dicha oportunidad se incorpora alguna variación a las reglas definitivas de la contratación (por error, omisión, deficiencia u otra circunstancia), esta última debe considerarse como inexistente e incapaz de desplegar efectos jurídicos"*

De tal forma se aprecia que la DTN del OSCE ha desarrollado que no se puede modificar algo determinado en las Bases Integradas al suscribir el Contrato, pero en esta oportunidad, las Bases Integradas no tenían mayor contenido respecto a las pruebas de laboratorio; y, es en el Contrato que se le da un contenido, por lo que no ha habido una modificación propiamente dicha, ni contradice algo establecido en las Bases Integradas. Por lo que lo alegado por el Contratista en este extremo no es correcto.

Sin embargo; conforme se ha desarrollado previamente el que la Entidad no haya en su oportunidad realizado un cuestionamiento u observación a los informes mensuales en un plazo razonablemente cerca luego de su presentación, y antes que se haya recibido la obra bajo supervisión, ha hecho que la condición de irreversibilidad solo sea atribuible a la Entidad, más allá de que el Supervisor haya debido hacer sus controles en laboratorios distintos al del ejecutor de obra.

Por lo que para proceder con la Resolución del Contrato no se debió hacer alusión a un incumplimiento que no pueda ser revertido, porque la irreversibilidad del incumplimiento se generó por omisión de la Entidad. En tal sentido, la irreversibilidad alegada por la Entidad, al no ser atribuible al Supervisor, no corresponde prestarle validez.

Teniendo presente lo manifestado previamente, corresponde realizar un análisis del procedimiento de la resolución invocada.

b. Resolución de Contrato: Procedimiento

La resolución de contrato, es una figura inherente del derecho privado, específicamente del derecho civil patrimonial, que se encuentra orientada a terminar de manera anticipada un vínculo contractual entre dos o más particulares. Los fundamentos que la motivan se dan posterior al perfeccionamiento del contrato, ya sea por causas exógenas o directamente vinculadas a las mismas partes.

Respecto a ello, es importante precisar que las características y alcances de la mencionada figura se encuentran igualmente proyectadas en el ámbito del derecho público a través del contrato administrativo, el mismo que goza de una regulación especial conforme lo señala Morón Urbina:

> "*La resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuando una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, cuando se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que este previsto en la normativa. En el caso de los contratos suscritos al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato también es resuelto si, por requerirse prestaciones adicionales, se incrementa su monto por encima del 50% del precio original. Cuando la causal que ha producido la resolución ha sido incumplimiento contractual, acarrea el deber de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte.*"[7]

A fin de entender las características y alcances de dicha institución, es importante recalcar la naturaleza netamente reglamentaria de los contratos administrativos: la ejecución de cualquier decisión de las partes contractuales que impacte directa o indirectamente al contrato, debe estar sujeta a las disposiciones establecidas en la normativa de la materia, en mérito al principio de legalidad. En ese sentido, serán la Ley, su Reglamento y demás dispositivos legales de la especialidad, los que establezcan los márgenes donde los contratantes desenvuelven sus actuaciones; respecto a ello, Morón Urbina sostiene lo siguiente:

> "*El contenido sustantivo* [del contrato administrativo] *se funda en el principio de legalidad, es decir, la norma habilita la actuación de las partes y es presupuesto para su validez el cumplimiento de lo establecido en la normativa*"[8].

En virtud de lo expuesto, se tiene que la resolución de un contrato en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, deberá perseguir la formalidad prevista en éste

[7] MORÓN URBINA, Juan Carlos (2016). La Contratación Estatal. Lima. Gaceta Jurídica. p. 689
[8] MORÓN URBINA, Juan Carlos (2016) La Contratación Estatal. Lima. Gaceta Jurídica. p. 58.

(tanto en forma como en fondo); caso contrario, no será válida, no produciendo los efectos jurídicos que le competen. En este punto, es relevante resaltar la consecuencia jurídica primordial de la resolución del contrato: la ineficacia de la relación contractual.

En ese sentido, la eficacia de esta figura produce que, ambos contratantes dejen de obligarse mutuamente, pudiendo generar con ello otros tipos de derechos y obligaciones. Respecto de este punto, la Opinión N° 136-2018/DTN, citando a De la Puente y Lavalle y a García de Enterría, sostiene la siguiente afirmación:

> "*Al respecto, en relación con la figura de la resolución contractual, resulta pertinente citar a De La Puente y Lavalle, el cual señala que "(…)* ***la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial****, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni consecuentemente, ejecutar las respectivas*" (Énfasis agregado)
>
> *Por su parte, García de Enterría precisa que la resolución contractual "(…) es una forma de extinción anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra parte.*[9]

Por lo expuesto, la resolución del Contrato formulada por la Entidad merece un doble análisis: i) la verificación del cumplimiento de los requisitos de fondo (correcta y adecuada motivación, la misma que ya se analizó previamente, determinándose que no se le puede atribuir la irreversibilidad al Supervisor; y, ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos de forma (correcta aplicación del procedimiento establecido en la normativa de la materia).

Siendo que, el procedimiento de resolución de contrato que plantea la normativa especial de la materia se encuentra regulado en el artículo 165° del RLCE, conforme a los siguientes alcances:

> "*Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato*
> *165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
> *165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.*

[9] DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (2001). El Contrato en General Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I, Lima, Palestra Editores S.R.L., p. 455.

> *165.4.* ***La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista****, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o* ***cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.*** *(…)*" (Énfasis agregado)

Puede apreciarse que este artículo prevé los pasos concatenados que deberán seguirse a fin de declarar de manera adecuada una resolución contractual amparada en la irreversibilidad del incumplimiento. Sin embargo, en virtud a que se ha establecido en el análisis previo que el carácter irreversible no ha operado porque no se le puede oponer al Supervisor por falta de un control oportuno de la Entidad luego de la entrega de los informes mensuales. Carece de sentido realizar un análisis de la formalidad de la Resolución Contractual porque el carácter irreversible no ha operado.

Razón por la cual el Tribunal Unipersonal declara FUNDADA la primera pretensión de la demanda, por lo que corresponde que el Tribunal Unipersonal declare la invalidez de la Resolución del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11.

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

> ***Determinar si*** **corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Provincial de Huamanga efectuar el pago total de los gastos arbitrales (honorarios del Tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el recurrente para hacer valer sus derechos.**

2.1 POSICION DEL CONTRATISTA

El Supervisor solicita al Árbitro Único que ordene a la Entidad la asunción de los todos gastos arbitrales que comprendan este proceso arbitral, tales como honorarios gastos administrativos del Centro de Arbitraje, entre otros.

2.2 POSICIÓN DE LA ENTIDAD

La Entidad asevera que, habiéndose desvirtuado las pretensiones formuladas por el Supervisor, corresponde que el Árbitro Único lo condene al pago total de los gastos arbitrales que se generen del presente proceso arbitral.

2.3 POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

El numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que los Tribunales Arbitrales se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70° de la misma ley. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° señala que, éstos deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal norma legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida;

sin embargo, los Tribunales Arbitrales podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el presente caso de la revisión del convenio arbitral celebrado entre las partes, se advierte que las partes acordaron asumir, cada una, el 50% de los gastos arbitrales. Así pues, desde el punto de vista del Árbitro Único, se advierte que ambas partes tuvieron motivos suficientes y atendibles para litigar en el presente arbitraje, habida cuenta que sus posiciones resultan atendibles en la vía arbitral y atendiendo al comportamiento procesal que las partes han demostrado, corresponde disponer que ambas asuman en proporciones iguales la totalidad de los costos del presente arbitraje (entiéndase los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral); así como los costos y costas en que incurrieron o debieron de incurrir como consecuencia del presente arbitraje.

En ese sentido, de la revisión de los actuados del presente proceso arbitral, específicamente la primera liquidación de los honorarios arbitrales, escrito de fecha 23 de mayo de 2022, se advierte que los gastos arbitrales fueron fijados de la siguiente manera:

a) Del Árbitro único (Monto Neto sin IGV):

Árbitro único	Provisión total	50% - Cada Parte
Patrick Konstantino Hurtado Tueros	S/ 3,350.00 (tres mil trescientos cincuenta con 00/100 Soles) netos.	S/ 1,675.00 (mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) soles netos por cada parte.

b) De los Gastos administrativos del Centro (Monto Neto sin IGV):

Gastos Administrativos del CIARD	Provisión total	50% - cada parte
	S/ 2,375.00 (dos mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Soles) netos.	S/ 1, 187.00 (mil ciento ochenta y siete con 00/100 soles) netos.

Ahora bien, conforme a la Resolución N° 01, el Supervisor canceló el 50% de los honorarios del árbitro, así como de los gastos administrativos del Centro, es decir: S/. 2,862.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles) que le correspondían abonar conforme a lo pactado por las partes. Sin embargo, la Entidad no cumplió con el pago, por lo que a través de la Resolución N° 05 de fecha 06 de marzo de 2023, se autorizó al Supervisor que subrogue la obligación de pago asignada a la Entidad.

De esta manera, mediante Resolución N° 08 del 02 de mayo de 2023, se deja constancia que el Contratista cumplió con subrogar la totalidad del pago de los honorarios del Árbitro Único y de los gastos administrativos del Centro. Por lo tanto, ha sido el Contratista quien asumió la totalidad de los gastos arbitrales.

Es importante precisar que se plantearon pretensiones vía reconvención, por parte de la Entidad, las cuales generaron una reliquidación de los gastos arbitrales; sin embargo, esta incumplió con los pagos que implicaba la reconvención, por lo que la reliquidación y las órdenes de pago, así como las facturas derivadas de esta acción, fueron anuladas, tal como fue consignado en la Resolución N° 11 de fecha 26 de junio de 2023.

Por lo tanto, a partir de las consideraciones antes expuestas, corresponde disponer que la Entidad pague -en vía de devolución- a favor del Supervisor, por concepto de gastos arbitrales derivados de la primera liquidación de gastos arbitrales contenida en la Resolución N° 01 de fecha 16 de enero de 2023, el monto que corresponde a la porción de gastos arbitrales cuyo pago se encontraba a su cargo y que fue asumido en subrogación por el Demandante, el mismo que asciende a la suma neta de S/. 2,862.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles), es decir, el 50% de la totalidad de los gastos arbitrales.

IV. DECISION DEL ÁRBITRO ÚNICO:

Que, finalmente, el Árbitro Único deja constancia que para la expedición de este laudo, ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos y ha examinado cada una de las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba, y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos no hayan sido expresamente citados en el presente laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y en la expedición de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje y que fueron consignados con la Instalación del Árbitro Único.

PRIMERO.– DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la Demanda presentada por DANY WILMER EGAS QUISPE; y, en consecuencia, **CORRESPONDE** que el Tribunal Unipersonal declare la Invalidez de la Resolución del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11.

SEGUNDO.- DECLÁRESE INFUNDADA la Segunda Pretensión de la Demanda presentada por DANY WILMER EGAS QUISPE; y en consecuencia, **DISPONER** que cada parte asuma el pago de la mitad de los gastos arbitrales decretados y efectivamente cancelados en este arbitraje (es decir, los honorarios del Árbitro Único y de los Gastos Administrativos), y la totalidad de sus propios costos en los que incurrieron o debieron incurrir, como consecuencia del presente arbitraje.

TERCERO.- REQUIÉRASE a la Municipalidad Provincial de Huamanga, a manera de devolución, la suma de S/. 2,862.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles) en favor de DANY WILMER EGAS QUISPE, correspondiente a la suma total de los Honorarios Profesionales del Árbitro Único y de los Gastos Administrativos del Centro de Arbitraje acreditados en autos, los cuales inicialmente se encontraban a cargo de la Entidad, pero que han sido asumidos por el mencionado contratista.

Notifíquese a las partes.

PATRICK HURTADO TUEROS
Árbitro Único

EXP. N° 12-2022-PHT-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE: **DANY WILMER EGAS QUISPE**
DEMANDADO: **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**

RESOLUCIÓN N° 20

Ayacucho, 05 de febrero de 2024.

CONSIDERANDO:

1. Que, el 21 de noviembre de 2023, se notificó a las partes el Laudo Arbitral de Derecho que, daba solución a las controversias planteadas en el presente arbitraje.

2. A través de la Resolución N° 18 de fecha 20 de diciembre de 2023, se tuvo por presentado el escrito de fecha 13 de diciembre de 2023 de la Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante "La Entidad" o "La Demandada") donde solicita que el Árbitro Único atienda 2 recursos en contra del laudo: uno de rectificación y otro de interpretación.

3. A través de la Resolución N° 19 de fecha 22 de enero de 2024, El Árbitro Único determinó establecer un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que resuelva el pedido de rectificación e interpretación de Laudo interpuesto por la Entidad el 21 de diciembre de 2023.

4. Mediante la misma Resolución, se dejó constancia de que el escrito presentado por Dany Wilmer Egas Quispe (en adelante "El Supervisor" o "Demandante") de fecha 12 de enero de 2024, fue presentado de forma extemporánea y por ello se determinó que este no cumplió con absolver las solicitudes presentadas por La Entidad, asimismo, no será considerado a efectos de lo que se resuelva en la presente resolución.

5. En ese sentido, y dentro del plazo conferido para dichos fines, el Árbitro Único resuelve los cuestionamientos y solicitudes contra el laudo arbitral, conforme a los siguientes argumentos:

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD

6. En primer lugar, la Entidad interpuso solicitud de **RECTIFICACIÓN e INTERPRETACIÓN** contra el laudo, en los extremos a indicarse en los párrafos siguientes:

7. La Entidad refiere respecto de la solicitud de rectificación que, en el tercer punto resolutivo del Laudo Arbitral, habría habido un error en la suma consignada como devolución a favor del Supervisor. Mientras que se digitó la cifra de S/. 2,862.00, se habría redactado en letras: Dos mil seiscientos ochenta

y dos con 00/100 soles, lo que se prestaría a confusión e indeterminación. Es por tal motivo que La Entidad solicita rectificación de este extremo, amparándose en el artículo 58, numeral 1, literal a) del Decreto Legislativo 1071 Ley de Arbitraje.

8. Por otro lado, la solicitud de interpretación de La Entidad busca que el Árbitro Único explique e interprete el Primer punto resolutivo del Laudo Arbitral, en el que se resolvía la controversia relativa a la resolución de contrato efectuada por La Entidad, y en la que se decidió declararla como inválida. Así pues, solicita que se den los alcances de su ejecución, toda vez que a la fecha la obra: "Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la vía Santa Ana-Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" se encuentra concluido a la fecha.

9. En ese sentido, el Árbitro Único procederá a absolver ambas solicitudes, principalmente en función del Laudo Arbitral y del Decreto Legislativo 1071.

SOBRE LA SOLICITUD DE RECTIFICACION

10. Que, respecto al pedido de rectificación, tenemos que el artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071, norma que regula el Arbitraje, establece lo siguiente: "*(…) cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación* ***de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar***".

11. Que, en ese sentido, se puede observar que la figura de la rectificación tiene como finalidad que el Árbitro Único pueda solo corregir a solicitud de parte o de oficio, algún error formal detectado en el laudo.

12. Así tenemos que la rectificación o corrección del Laudo Arbitral es posible únicamente cuando se han cometido errores materiales, numéricos, de cálculo, tipográficos y de naturaleza similar, pero no cabe este remedio para alterar el contenido de la decisión[1].

13. De este modo, la rectificación del laudo no puede suponer la modificación de decisiones ya adoptadas por el Árbitro Único, respecto a alguno de los puntos que fueron materia de controversia y que han sido resueltos oportunamente en el laudo o lo que es lo mismo, la rectificación no puede desvirtuar la parte material del fondo del Laudo Arbitral, implicando el pronunciamiento de un nuevo laudo.

14. Aterrizando en el caso concreto, vemos que, en la parte considerativa del Laudo, se dispuso que: "*La Entidad reembolse al Supervisor, por concepto de*

[1] Traducción libre del siguiente texto: "Correction is only possible with respect to a `clerical, computational or typographical error or any errors of similar nature contained in an Award´…This means that where the arbitration rules or the procedural law allow the arbitrators to correct clerical errors, that remedy cannot be used to alter the meaning of de decision". Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Emmanuel Gaillard & John Savage (Eds.), Kluwer Law International, 1999, p. 777.

gastos arbitrales derivados de la primera liquidación de gastos arbitrales contenida en la Resolución N° 01 de fecha 16 de enero de 2023, el monto que corresponde a la porción de gastos arbitrales cuyo pago se encontraba a su cargo y que fue asumido en subrogación por el Demandante, el mismo que asciende a la suma neta ***de S/. 2,862.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles), es decir, el 50% de la totalidad de los gastos arbitrales***" (el énfasis es nuestro).

15. Así pues, al contrastar lo alegado por La Entidad en su solicitud de rectificación, vemos que efectivamente ha habido un error material en la redacción de este considerando del Laudo, toda vez que lo señalado en el arbitraje respecto de la distribución de gastos arbitrales, era de la siguiente manera:

a) Del Árbitro único (Monto Neto sin IGV):

Árbitro único	**Provisión total**	**50% - Cada Parte**
Patrick Konstantino Hurtado Tueros	S/ 3,350.00 (tres mil trescientos cincuenta con 00/100 Soles) netos.	S/ 1,675.00 (mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) soles netos por cada parte.

b) De los Gastos administrativos del Centro (Monto Neto sin IGV):

Gastos Administrativos del CIARD	**Provisión total**	**50% - cada parte**
	S/ 2,375.00 (dos mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Soles) netos.	S/ 1, 187.00 (mil ciento ochenta y siete con 00/100 soles) netos.

16. Al sumar la mitad de cada uno de los conceptos (S/. 1,187.00 + S/. 1675.00), da como resultado **S/. 2,862.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS SOLES).** Habiendo hecho la operación matemática, es evidente que el resultado **no es dos mil seiscientos ochenta y dos Soles**, como erróneamente se redactó en el Laudo Arbitral.

17. Siendo entonces un error material tipográfico el alegado por la Entidad, que al ser corregido no altera sustancialmente lo decidido en el Laudo, ni que tampoco modifica las razones expuestas en el mismo, el Árbitro Único declara como **FUNDADA** la solicitud de rectificación del Laudo Arbitral presentada por la Entidad; por lo tanto, deberá modificarse en el punto resolutivo tercero, así como en los considerandos pertinentes, la suma a ser devuelta en favor del Demandante, que será asumida como S/. 2,862.00 (Dos mil ochocientos sesenta y dos soles).

SOBRE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION

18. Respecto a este recurso, el inciso b. del numeral 1. del artículo 58º de la Ley de Arbitraje establece:

> *"(…) cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución."*

19. Tal como se ha entendido de manera uniforme, la interpretación o aclaración tiene por **propósito** que el Árbitro Único disipe el contenido de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso, expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.

20. En ese sentido, la doctrina arbitral comparada es muy estricta al calificar las facultades de los árbitros de interpretar (o aclarar) su laudo; así, Craig, Park y Paulsson refiriéndose a la naturaleza de la solicitud de interpretación señalan que:

> *"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para requerir al Tribunal que explique, o que formule, sus razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación" requerida"*[2].

21. En esa línea, se puede afirmar que:

> *"En resumen, la corrección y aclaración de los laudos arbitrales sólo es admisible cuando no tiene la intención de modificar la esencia de la decisión. De lo contrario, simplemente constituye una manifestación de lo que se llamó "jus sperniandi" en el pasado"*[3]

22. Así mismo, en el Derecho peruano, conviene destacar la precisión de Cantuarias sobre la aclaración quien dice:

---

[2] **Traducción libre del texto siguiente:** *"The purpose of the provision is to permit clarification of an award so as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting commands in the operative sections of the award). It is not to be used to require the tribunal to explain, or to reformulate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideration by the tribunal of its decision. Should this be the basis of the party's application the tribunal will be quite justified in finding it unnecessary or inappropriate to render the requested "interpretation"".* **W. Laurence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, "International Chamber of Commerce Arbitration"**

[3] **LUIZ OLAVO, Baptista.** "Correction and Clarification of arbitral awards", texto presentado en Congreso iCCA, rio de Janeiro, 2010. Página 14. Texto original*: "In brief, the correction and clarification of arbitral awards is admissible only when it does not intend to modify the essence of the decision. Otherwise, it merely constitutes a manifestation of what was called "jus sperniandi" in the past."*

"La aclaración tiene como propósito que se aclare, valga la redundancia, el laudo arbitral, a efectos de permitir su correcta ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes contradictorias. Por lo tanto, no cabe que las partes apelen a este remedio para pretender que los árbitros les expliquen la parte considerativa del laudo y menos para que reformulen su razonamiento, ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración "[4].

23. Ahora, corresponde precisar que la parte solicitante debe indicar con claridad a qué aspecto oscuro o impreciso específicamente se refiere de modo que se proceda a aclararlo.

24. En el caso concreto, el primer punto resolutivo es el siguiente:

PRIMERO. – DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la Demanda presentada por DANY WILMER EGAS QUISPE; y, en consecuencia, CORRESPONDE que el Tribunal Unipersonal declare la Invalidez de la Resolución del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

25. Como puede apreciarse, la respuesta a esta parte de la controversia es enunciativa, o, dicho de otra manera, declarativa. Declarativa en el sentido de que El Árbitro Único ha dejado constancia de que la resolución del contrato por parte de La Entidad no fue conforme al procedimiento legal y que correspondía pronunciarse al respecto.

26. De igual manera, otra razón de que este punto resolutivo sea declarativo es porque conforme a las pretensiones planteadas por las partes y los puntos controvertidos derivados de la demanda arbitral, se buscaba que la resolución de contrato efectuada por La Entidad se declare, entre otros pedidos, inválida y que el Tribunal Arbitral Unipersonal lo declare exactamente de esa manera.

27. Siguiendo por esta línea, el primer punto resolutivo del Laudo del 21 de noviembre de 2023, es acorde a la demanda arbitral, la fijación de puntos controvertidos y acorde a lo peticionado por El Supervisor, el cual buscaba que se declare como inválida la resolución contractual de La Entidad. El Laudo Arbitral fue dictado, conforme a la demanda arbitral, la contestación y los medios probatorios aportados durante el proceso arbitral.

28. Dicho esto, el Árbitro Único deja constancia de que, en el laudo, hubo pronunciamiento respecto a la validez o invalidez de la resolución contractual, que como se ha podido apreciar, se decidió finalmente que ésta era inválida ya que La Entidad no siguió el procedimiento legal. Entonces, al haber emitido

[4] **CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando**, El arbitraje en el Perú y el mundo, Marco legal aplicable al arbitraje en el Perú: Ley General de Arbitraje y Legislación aplicable al Estado peruano, Lima, 2008, p 65.

DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 12-2022-PHT-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Dany Wilmer Egas Quispe.

Demandado : Municipalidad Provincial de Huamanga.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Patrick Hurtado Tueros – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 17 de agosto de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 20 de setiembre de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 21 de noviembre de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : Rectificación e interpretación de Laudo.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

pronunciamiento respecto a este punto controvertido, queda claro que no es necesario aclarar o ilustrar de mejor manera tal pretensión, tal y como lo ha pedido La Entidad en su solicitud de aclaración. Los alcances de su ejecución han sido determinados y cumplidos al momento de declarar la invalidez de la resolución contractual.

29. Por lo tanto, el Árbitro Único declara **INFUNDADA** la solicitud de interpretación presentada por La Municipalidad Provincial de Huamanga.

Por lo que el Árbitro Único resuelve:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de rectificación presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga; por lo tanto, deberá modificarse en el punto resolutivo tercero, así como en los considerandos pertinentes, la suma a ser devuelta en favor del Demandante, que será asumida como S/. 2,862.00 (Dos mil ochocientos sesenta y dos soles).

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de interpretación presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Notifíquese a las partes.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

PATRICK HURTADO TUEROS
Árbitro Único

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL